

HAIRUL HASRY BIN ABD HAMID

LWN

NURSHAHARIAH BINTI SUDIRMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 3 Ogos 2021 bersamaan 24 Zulhijah 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-037-0147-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Saman Penghutang Penghakiman Di Bawah Seksyen 176, 177 dan 178 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tuan Wan Amir Akram bin Datuk Zainal Abidin daripada Tetuan Amir & Elly.

Peguam Syarie Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 12 Disember 2019 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 16 Oktober 2019 dalam Kes Saman No. : 10100-037-0490-2019 sepertimana berikut-

- i. Mahkamah memerintahkan Penghutang Penghakiman membuat bayaran kepada Pemiutang Penghakiman berjumlah RM 56,100.00 dalam tempoh

sebulan setelah perintah ini disempurnakan penyampaiananya kepada Penghutang Penghakiman.

- ii. Mahkamah memerintahkan perintah ini hendaklah diserahkan sendiri oleh Pemiutang Penghakiman dan affidavit penyampaian hendaklah difailkan.

[2] Perayu (Penghutang Penghakiman di dalam Kes Saman No. : 10100-037-0490-2019) telah tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 12 Disember 2019 dan mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan pada 11 Ogos 2020 seperti di dalam muka surat 38 – 39 Rekod Rayuan iaitu -

- i. Bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila memerintahkan Perayu membayar keseluruhan tunggakan nafkah anak berjumlah RM 56,100.00 kepada Responden dalam tempoh sebulan setelah Perintah sempurna disampaikan kepada Perayu ;
- ii. Bahawa Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak mengambilkira pernyataan Perayu yang sudah membuat pembayaran dan tidak bersetuju dengan jumlah yang telah dituntut Responden;
- iii. Bahawa Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak mengambil kira kemampuan Perayu yang tidak dapat menjelaskan keseluruhan tunggakan nafkah anak tersebut dalam

tempoh masa yang amat singkat iaitu selama sebulan dan bukannya secara berperingkat; dan

- iv. Bahawa Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak mendapatkan laporan berkenaan pelaksanaan waran tangkap terhadap Perayu yang dikeluarkan pada 15 Julai 2019 di samping tidak mengambilkira makluman penangguhan kes tidak disampaikan kepada Perayu ketika Perayu berada di luar negara.

[3] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon supaya rayuan ini ditolak.

[4] Perayu memfailkan Penghujahan Bertulis Perayu pada 8 Januari 2021 manakala Responden memfailkan Hujahan Jawapan Responden pada 1 Mac 2021 dan seterusnya Perayu memfailkan Hujahan Balasan Perayu pada 25 Mac 2021.

Fakta Kes

[5] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 6 Januari 2006 dan telah bercerai pada 24 April 2013. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan dengan empat (4) orang cahaya mata yang berumur di antara 8 tahun sehingga 15 tahun.

[6] Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 29 April 2014 di dalam Kes Saman No: 10300-026-0480-2013 telah memerintahkan atas persetujuan bersama seperti berikut -

- i. Mahkamah memerintahkan Defendan untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebanyak RM 1,800.00 sebulan dengan dimasukkan ke dalam akaun CIMB Plaintiff No. Akaun: 1242 0003 9950 54 pada 1hb bermula dari bulan Januari 2014 sehingga bulan Jun 2014.
- ii. Mahkamah memerintahkan Defendan untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebanyak RM 2,000.00 sebulan dengan dimasukkan ke dalam akaun CIMB Plaintiff No. Akaun: 1242 0003 9950 54 pada 1hb bermula dari bulan Julai 2014 sehingga ke hadapan.

[7] Responden telah memfailkan Kes Saman Penghutang Penghakiman pada 20 Mac 2019 melalui Kes Permohonan No: 10100-037-0490-2019 mendakwa bahawa Perayu telah tertunggak bayaran nafkah anak-anak tersebut sebanyak RM 56,100.00 di antara Oktober 2015 sehingga Februari 2019.

[8] Semasa peringkat perbicaraan, Perayu hadir sekali sahaja iaitu pada 25 Jun 2019 dan tidak bersetuju dengan jumlah tunggakan yang dituntut oleh Responden kerana Perayu mengakui telah membuat bayaran. Walaubagaimanapun Perayu tidak hadir ke Mahkamah pada prosiding seterusnya yang ditetapkan oleh Mahkamah untuk Perayu mengemukakan bukti pembayaran.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Berdasarkan alasan-alasan rayuan dan penghujahan yang dikemukakan oleh Perayu, kami dapati Perayu telah memplidkan empat (4) alasan rayuan tetapi telah mengemukakan lima (5) hujahan.

Kami tidak akan mengulas hujahan Perayu yang ketiga kerana hujahan tersebut tidak dihidkan di dalam alasan rayuan. Ini adalah berpandukan kepada seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003) yang memperuntukkan seperti berikut :

Seksyen 141 Alasan Rayuan

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[10] Oleh yang demikian kami berpendapat hanya satu isu yang berkaitan yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila tidak mengambil kira kemampuan Perayu apabila memerintahkan pembayaran tunggakan nafkah dibuat secara sekaligus dalam tempoh sebulan berbanding bayaran secara berperingkat atau ansuran.

Isu : Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila tidak mengambil kira kemampuan Perayu apabila memerintahkan pembayaran tunggakan nafkah dibuat secara sekaligus dalam tempoh sebulan berbanding bayaran secara berperingkat atau ansuran.

[11] Perayu menghujahkan bahawa berdasarkan Rekod Rayuan di muka surat 26 , iaitu semasa prosiding bertarikh 25 Jun 2019 Hakim Bicara hanya mendapatkan kepastian fakta dan pengesahan dari Penghutang Penghakiman (Perayu) mengenai pendirian tuntutan ke atasnya, penerimaan notis permohonan, status perintah nafkah sama ada kekal atau berubah dan juga pembayaran Penghutang Penghakiman kepada Pemiutang Penghakiman melalui akaun CIMB.

[12] Perayu menghujahkan meskipun telah mendapat gambaran ketidakmampuan Penghutang Penghakiman, Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak memeriksa kemampuan Penghutang Penghakiman untuk membayar tunggakan.

[13] Perayu seterusnya menghujahkan bahawa oleh kerana Hakim Bicara tidak mendapat keterangan Penghutang Penghakiman mengenai kemampuannya maka tuntutan Saman Penghutang Penghakiman telah menjadi cacat dan matlamat tuntutan tidak dapat dicapai seadilnya untuk kedua-dua pihak.

[14] Perayu menghujahkan bahawa Perayu tidak diberi ruang untuk mengemukakan cadangan bayaran ansuran sebaliknya diperintahkan untuk melunaskan keseluruhan tunggakan sebanyak RM 56,100.00 dalam tempoh sebulan dari tarikh penghakiman.

[15] Responden menghujahkan bahawa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Perayu, adalah fakta yang jelas bahawa tiada apa-apa perubahan perintah dibuat terhadap perintah melibatkan bayaran nafkah anak yang diputuskan atas persetujuan bersama pada tahun 2014. Oleh itu soal kemampuan Perayu terus terpakai sehingga ke saat ini.

[16] Responden juga menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah membuat keputusan yang tepat apabila memerintahkan Perayu membayar tunggakan sebanyak RM 56,1000.00 tersebut secara sekaligus kerana berdasarkan seksyen 178 (3)(a) dan (b), Hakim Bicara boleh mengeluarkan apa-apa perintah bayaran sama ada secara sekaligus atau ansuran.

[17] Kami telah meneliti dapatan Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 34 iaitu—

“...Saya juga berpendapat adalah wajar bayaran sebanyak RM 56,100.00 dibayar secara sekaligus kerana ia adalah nafkah anak yang telah tidak dilaksanakan oleh Penghutang Penghakiman sejak dari bulan Oktober 2015 sehingga Februari 2019. Kegagalan Penghutang Penghakiman melaksanakan perintah nafkah anak tersebut adalah merupakan suatu penganiayaan bukan hanya kepada Pemiutang Penghakiman tetapi juga kepada anak-anak Penghutang Penghakiman dan Pemiutang Penghakiman. Penghutang Penghakiman juga gagal memberikan keterangan dan bukti tentang komitmen dan tanggungan Penghutang Penghakiman untuk saya pertimbangkan tentang cara bayaran...”

[18] Kami telah meneliti Rekod Rayuan terutamanya berkenaan dengan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman Hakim Bicara. Dapatan kami berkenaan prosiding kes ini adalah seperti berikut :

- i. Pada 17 April 2019 Hakim Bicara telah mengarahkan Saman Penghutang Penghakiman dikeluarkan kepada Penghutang

Penghakiman setelah Hakim Bicara berpuas hati dengan Notis Permohonan Saman Penghutang Penghakiman dan Affidavit.

- ii. Pada 25 Jun 2019 kes disebut di hadapan Hakim Bicara dengan kehadiran kedua-dua Perayu dan Responden. Hakim Bicara mengarahkan Penghutang Penghakiman (Perayu) memfailkan jawapan dengan mengemukakan ekshibit bagi pembuktian selewatnya pada 9 Julai 2019 setelah Penghutang Penghakiman mengakui telah membuat bayaran dan tidak bersetuju dengan jumlah tunggakan yang diyatakan kerana telah berkahwin baru dan mempunyai anak. Hakim Bicara telah menangguhkan kes pada 15 Julai 2019 jam 9.00 pagi.
- iii. Pada 15 Julai 2019 Perayu tidak hadir di Mahkamah tanpa apa-apa makluman dan tidak memfailkan dokumen berkenaan bukti pembayaran nafkah seperti yang diarahkan. Hakim Bicara mengarahkan waran tangkap dikeluarkan ke atas Perayu dan menetapkan tarikh tangguhan pada 28 Ogos 2019.
- iv. Pada 28 Ogos 2019 Perayu masih lagi tidak hadir di Mahkamah tanpa apa-apa makluman sementara laporan waran tangkap belum diterima. Hakim Bicara mengarahkan notis tangguhan beramaran dikeluarkan kepada Perayu di samping melanjutkan waran tangkap yang telah dikeluarkan pada sidang sebelum itu dan menetapkan tarikh tangguhan pada 2 Oktober 2019.

- v. Pada 16 Oktober 2019 kes disebut di hadapan Hakim Bicara dengan kehadiran Responden tanpa kehadiran Perayu. Hakim Bicara membuat keputusan setelah berpuas hati dengan kegagalan Perayu mengemukakan bukti-bukti pembayaran.

[19] Kami telah merujuk seksyen 178 ETMMSS 2003 berkenaan dengan Pemeriksaan Penghutang Penghakiman seperti yang telah dirujuk oleh Perayu, Responden dan Hakim Bicara di dalam kes ini seperti berikut -

Seksyen 178. Pemeriksaan penghutang penghakiman

(1) Pada hari yang ditetapkan untuk pendengaran saman penghutang penghakiman, Mahkamah boleh memeriksa penghutang penghakiman itu dan saksi-saksi lain dengan iqrar.

(2) Jika penghutang penghakiman tidak hadir pada hari yang ditetapkan untuk pendengaran saman itu, Mahkamah boleh—

(a) memerintahkan supaya dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Mahkamah untuk diperiksa; atau

(b) membuat suatu perintah di bawah subseksyen (3) terhadap penghutang penghakiman itu.

(3) Mahkamah boleh memerintahkan penghutang penghakiman membayar hutang penghakiman itu sama ada—

(a) sekali gus dengan serta-merta atau dalam apa-apa masa yang ditetapkan oleh Mahkamah; atau

(b) dengan apa-apa ansuran yang hendaklah dibayar pada masa yang ditetapkan oleh Mahkamah.

[20] Kami berpendapat Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila membuat keputusan tanpa menunggu laporan pelaksanaan waran tangkap yang dikeluarkan terhadap Perayu. Kami juga berpuas hati dengan justifikasi yang telah diberikan oleh Hakim Bicara bahawa Perayu telah maklum mengenai kes Saman Penghutang Penghakiman terhadapnya dan Perayu juga telah hadir semasa prosiding kes tersebut pada 25 Jun 2019.

[21] Kami dapati Perayu cuba untuk meletakkan kesalahan kepada Hakim Bicara dengan alasan gagal memeriksa kemampuan Perayu sebelum memerintahkan pembayaran tunggakan nafkah secara sekaligus. Walaubagaimanapun kami dapati cubaan tersebut ternyata memakan dirinya sendiri apabila Rekod Rayuan muka surat 26 - 29 menunjukkan bahawa Perayu telah menerima Notis Saman Penghutang Penghakiman tersebut dan telah hadir prosiding pada 25 Jun 2019. Perayu telah diberi peluang dan ruang untuk mengemukakan bukti pembayaran setelah Perayu tidak bersetuju dengan jumlah tuntutan dan mengakui telah membuat bayaran.

[22] Malangnya Perayu telah mensia-siakan peluang yang telah diberikan dengan bertindak tidak mengemukakan bukti pembayaran seperti yang diarahkan, tidak hadir prosiding yang ditetapkan pada tarikh-tarikh berikutnya dan tidak memaklumkan kepada Mahkamah mengenai ketidakhadiran serta alasan ketidakhadirannya untuk pertimbangan Mahkamah.

[23] Kami dapati Hakim Bicara telah mengambil sikap berhati-hati dengan tidak terus membuat keputusan pada tarikh 25 Jun 2019 sebaliknya telah menangguhkan prosiding bukan sekali tetapi dua kali iaitu pada 15 Julai 2019 dan 28 Ogos 2019 akibat ketidakhadiran Perayu sebelum memberikan keputusan pada 16 Oktober 2019. Dalam tempoh 4 bulan tangguhan, Perayu telah gagal menjawab dakwaan Responden untuk mengemukakan sebarang bukti pembayaran bagi menafikan dakwaan Responden terhadap jumlah tunggakan nafkah.

[23] Oleh yang demikian kami bersetuju dengan Hakim Bicara bahawa Perayu telah diberikan peluang yang secukupnya untuk membela dirinya di dalam kes tersebut tetapi Perayu telah gagal memanfaatkan peluang yang diberikan dengan sebaiknya. Kegagalan Perayu tersebut sekaligus telah menafikan peluang untuk diperiksa tentang kemampuannya untuk membayar tunggakan nafkah tersebut.

[24] Kami juga berpendapat bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf sebaliknya telah bertindak di dalam ruang lingkup peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa apabila memutuskan pembayaran tunggakan nafkah anak tersebut dibuat secara sekaligus kerana berdasarkan seksyen 178 (3)(a) dan (b), Mahkamah adalah berbidangkuasa untuk memerintahkan pembayaran hutang tersebut dibuat sama ada secara sekaligus atau dengan apa-apa ansuran.

[25] Kami tidak bersetuju dengan hujah Perayu bahawa Perayu tidak diberi ruang untuk mengemukakan cadangan bayaran ansuran sebaliknya diperintahkan untuk melunaskan keseluruhan tunggakan sebanyak RM 56,1000.00 dalam tempoh sebulan dari tarikh penghakiman. Kami menegaskan bahawa Perayu telah diberikan ruang dan peluang yang secukupnya untuk membela dirinya termasuklah untuk mengemukakan cadangan bayaran secara ansuran sebaliknya Perayu sendiri

yang gagal merebut peluang tersebut apabila gagal menghadiri prosiding Mahkamah pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

[26] Sikap Perayu yang berterusan tidak menghadirkan diri ke Mahkamah dilihat tidak mengambil peluang yang telah diberikan oleh Mahkamah untuk menyangkal dakwaan Responden, menunjukkan bahawa Perayu bersetuju dengan jumlah tunggakan nafkah tersebut. Kami merujuk kepada satu kaedah fiqhiyyah yang bersesuaian dengan situasi dalam rayuan ini yang dipetik daripada kitab karangan *Dr. Abdul Karim Zaidan, 2001, al-Wajiz fi Syarh al-Qawaid al-fiqhiyah fi asy-syariah al-Islamiyyah, Beirut:Ar-Risalah hal. 21* menyebutkan –

لا ينسب الي ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان

Bermaksud: “Tidak dapat disandarkan sesuatu perkataan kepada orang yang diam, namun berdiam ketika memerlukan keterangan adalah keterangan”.

[27] Kami ingin mengingatkan Perayu dan pihak-pihak yang terlibat dengan perbicaraan di Mahkamah supaya mengambil perhatian yang serius mengenai kehadiran di Mahkamah dan tidak mengambil sikap sambil lewa mengenai tuntutan yang difailkan terhadap mereka. Ini adalah kerana Mahkamah masih boleh membuat keputusan walaupun tanpa kehadiran pihak-pihak tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa. Perayu juga diingatkan tidak sewenang-wenang enggan membayar nafkah seperti yang telah dipersetujui dengan alasan telah berkahwin baru dan mempunyai anak lain sebaliknya Perayu mempunyai *remedi* lain sekiranya tidak berkemampuan lagi untuk menanggung pembayaran nafkah tersebut dengan membuat permohonan perubahan perintah. Setiap daripada kita, dituntut untuk menunaikan janji kerana ia

merupakan suatu kewajiban dalam Islam dan ia disebut dengan jelas dalam surah Al-Isra' ayat 34 –

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Bermaksud: "... dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya."

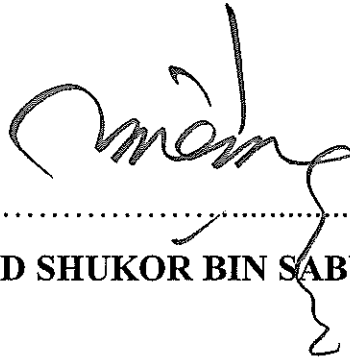
[28] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuas hati bahawa Perayu tidak dapat menunjukkan kepada kami kekhilafan YA Hakim Bicara yang mewajarkan kami untuk campur tangan dalam perintah tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10100-037-0490-2019 pada 16 Oktober 2019 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



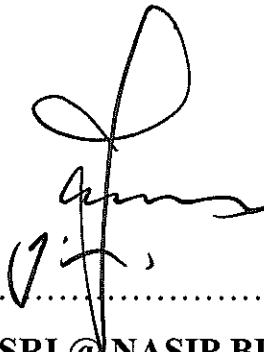
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor